

0013144-83.2018.8.26.0269

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: ANDRE LUIS BASTOS

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... documentos pessoais das vítimas do roubo da lanchonete. Afirmou que os Acusados foram reconhecidos e não se recordava se foi feito reconhecimento do Acusado Gabriel. A testemunha Flávio Roberto, policial civil, afirmou que na época a investigação iniciou com o roubo do Açougue Costelão. Após a prisão de algumas pessoas após o roubo do açougue, identificaram uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

1ª Vara Criminal

Av. Peixoto Gomide, s/nº, ., Centro - CEP 18200-160, Fone: (15) 3511-2411,

Itapetininga-SP - E-mail: Itapet1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

0013144-83.2018.8.26.0269

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2010580/2018 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Itapetininga, 274/2018 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Itapetininga, 728/2018 - 2º Distrito Policial de Itapetininga, 739/2018 - 2º Distrito Policial de Itapetininga

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DA SILVA LARANJEIRA

Vítima:

ALESSANDRO ALBERTO DA SILVA RODRIGUES e outros

Réu Preso

Aos 26 de abril de 2022, às 16:00h, na sala de audiências da 1ª Vara Criminal do Foro de Itapetininga, Comarca de Itapetininga, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS, comigo Escrevente ao final nomeado(a). Presentes o acusado GABRIEL DA SILVA LARANJEIRA, acompanhado de seu defensor público, Dr(a). Mariela Moni Marins Tozetto, o DD. Promotor de Justiça, Dr. Carlos Renato Ferreira Zanini. Antes de iniciados os trabalhos a defensora pública entrevistou-se com o réu, pela plataforma da Microsoft Teams, em contato reservado. Pelo MM. Juiz foi dito que: audiência realizada por videoconferência, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sendo que os depoimentos colhidos nesta data foram importados e vinculados ao SAJ. Em seguida, com as formalidades legais e com a anuência das partes e do réu, passou o MM. Juiz a tomar os depoimentos, todos colhidos através da ferramenta Microsoft Teams, os quais foram gravados de forma individual e ao final, identificados, para que não houvesse risco de perda de gravação caso a solenidade fosse gravada apenas em arquivo único. Iniciados os trabalhos, houve desistência devidamente homologada

em relação à oitiva das vítimas Alessandro e Nilma. Na sequência o réu foi interrogado. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal e dava a palavra às partes para apresentação de alegações finais. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, pelo mesmo foi dito: MM. Juiz: Trata-se de ação penal em que o réu está sendo processado porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na inicial, subtraiu coisa alheia móvel, mediante grave ameaça. Recebida a denúncia, o réu foi devidamente citado. Em audiência de instrução foram ouvidas as vítimas e testemunha e o réu foi interrogado. Este é o relatório. A ação penal deve ser julgada improcedente, pois a prova produzida no decorrer da instrução criminal é insuficiente e precária para demonstrar a prática do ilícito penal. A materialidade da infração penal está demonstrada. Todavia, a mesma afirmação não pode ser feita no tocante a autoria, pois as provas não são suficientes para imputar ao réu a prática da infração penal. Com efeito, para a imposição de sentença condenatória é mister que a prova produzida seja uníssona e contundente para demonstrar o ilícito penal e sua autoria, circunstância esta que não se faz presentes nos autos. O réu, sob o crivo do contraditório, negou o cometimento do delito em questão. Por sua vez, as vítimas ouvidas não conseguiram reconhecer o réu como sendo um dos autores do crime descrito na denúncia. Denota-se, portanto, que a prova não é suficiente para atribuir a autoria do ilícito penal ao réu. Posto isto, ante a fragilidade do conjunto probatório, requer esta Promotoria de Justiça seja a presente ação penal julgada IMPROCEDENTE, absolvendo-se o réu com respaldo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Dada a palavra a Defensora do réu, pela mesma foi dito: MM. Juiz, Segundo consta da denúncia, em data anterior ao dia 1.º de junho de 2018, em horário incerto, LÚCIO WAGNE DANTAS DA SILVA, WESLEY VIEIRA TRINDADE, GABRIEL DA SILVA LARANJEIRA e KAIRO PHILIPPE MACIEL KIEFER associaram-se com outra pessoa ainda não identificada, para o fim específico de cometer crimes, utilizando-se de armas de fogo. Consta, ainda, que, no dia 1.º de junho de 2018, por volta das 00h15m, no estabelecimento comercial denominado "Lanchonete Faceburger", os Acusados teriam subtraído mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencentes à vítima Alessandro Alberto da Silva Rodrigues, o veículo GM/CELTA SPIRIT, placas ESS 8183 -Itapetininga/SP, o aparelho de telefone celular da marca MOTOROLA G4Plus 1640 e uma carteira contendo documentos pessoais e de veículo (RG, CPF, CNH, TÍTULO ELEITORAL e CRLV) pertencentes à vítima Ailton Ribeiro Félix, e também documentos pessoais (CPF e RG) da vítima Bruna Cristina de Carvalho Silva. Por este motivo foi denunciado como incurso nos artigos 288, parágrafo único, c/c o artigo 157, par. 2º, inc. II, e par. 2º-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. O Acusado foi citado e apresentou resposta à acusação. A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 11 de agosto de 2021, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia. Ao final, o Acusado foi interrogado. A vítima Bruna narrou que se lembrava muito pouco do assalto. Afirma que as pessoas usavam máscara e que não lembra do rosto de ninguém. Não se lembra do reconhecimento efetuado na delegacia. Afirmou que não reconhece o réu presente na sala de audiência. A vítima Ailton narrou que estava no carro e que não se lembrava do que aconteceu no dia. Afirma que não viu nenhuma arma. Não se lembra se as pessoas estavam com o rosto visível e não se lembra do rosto dos Acusados. A testemunha Luiz Afonso, policial civil, afirmou que participou das investigações do caso e que a polícia militar havia feito a prisão de três pessoas. Afirmaram que policiais foram até uma residência que foi apontada como base do grupo e que nessa residência foram encontrados documentos pessoais das vítimas do roubo da lanchonete. Afirmou que os Acusados foram reconhecidos e não se recordava se foi feito reconhecimento do Acusado Gabriel. A testemunha Flávio Roberto, policial civil, afirmou que na época a investigação iniciou com o roubo do Açougue Costelão. Após a prisão de algumas pessoas após o roubo do açougue, identificaram uma residência que seria moradia do Gabriel e do Kairo, onde foram localizados bens pertencentes às vítimas da lanchonete. Às perguntas da defesa mencionaram que souberam que a casa pertencia a Gabriel, mas que ele não foi encontrado. Ainda em relação às perguntas da defesa, sobre o uso de máscara pelos roubadores da

lanchonete Faceburguer, afirmou que desconhecia. As vítimas Alessandro e Nilma não compareceram em audiência razão pela qual foi designada audiência em continuação. Na data da audiência em continuação, novamente, as vítimas não compareceram. Houve nova designação de audiência em continuação, realizada na data de 26 de abril de 2022 para oitiva das vítimas Alessandro e Nilma, que, novamente, não compareceram e houve desistência em relação a elas. Ao final, ao ser interrogado, o Acusado negou os fatos a ele imputados, afirmando desconhecer as vítimas e os demais Acusados. É o breve relatório. FUNDAMENTOS JURÍDICOS: NULIDADE DO RECONHECIMENTO

FOTOGRAFICO. Conforme se verifica o Acusado teria sido reconhecimento somente por fotografia, meses após o crime. Em juízo as vítimas que teriam efetuado o reconhecimento por foto na delegacia, não compareceram e, por isso, não foram ouvidas. Para além do reconhecimento, nenhuma outra prova foi produzida para demonstrar a autoria delitiva pelo ora Autor. De fato, é de se registrar que o Código de Processo Penal estabelece a forma como se deve proceder ao reconhecimento de pessoas (art. 226, CPP). É imprescindível salientar que, no caso em tela, o reconhecimento feito perante a autoridade policial é nulo, vez que o procedimento utilizado para sua realização é manifestamente contrário à forma pré-estabelecida em lei. Da mesma forma, toda as afirmações feitas em juízo com base no referido reconhecimento devem, por consequência, ser desconsideradas. Ante o exposto, deve a presente ação ser julgada improcedente a fim de reconhecer a nulidade dos reconhecimentos e, no mérito, o Acusado ser absolvido. A seguir pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: LUCIO WAGNE DANTAS DA SILVA, WESLEY VIEIRA TRINDADE, GABRIEL DA SILVA LARANJEIRA e KAIRO PHILIPPE MACIEL KIEFER, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no art. 288, parág. único e no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, porque teriam, em data anterior ao dia 1º de junho de 2018, em horário incerto, associaram-se com outra pessoa ainda não identificada, para o fim específico de cometer crimes, utilizando-se de arma de fogo, bem como teriam, no dia 1º de junho de 2018, por volta das 00h15m, no estabelecimento comercial denominado "Lanchonete Faceburguer", situado na Estrada João Isac, nº 270, Bairro da Varginha, neta Comarca, agindo em conjunto e com unidade de desígnios com outra pessoa ainda não identificada, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram, em proveito comum, a quantia de R\$2.000,00, pertencentes à vítima A.A.S.R, o veículo GM/Celta Spirit, placas ESS 8183 - Itapetininga/SP, o aparelho de telefone celular marca Motorola G4Plus 1640 e uma carteira contendo documentos pessoais e de veículo, pertencentes à vítima A.R.F., além de documentos pessoais da vítima B.C.C.S., os quais foram reduzidos à impossibilidade de oferecer resistência. Consta da denúncia que, na data dos fatos, enquanto o comparsa ainda não identificado permaneceu de atalaia no lado externo do estabelecimento comercial, o acusado Wesley rendeu Ailton que estava em seu veículo do lado de fora aguardando sua esposa Bruna terminar seu horário para leva-la para casa. Consta que em seguida, os réus ingressaram no local com Ailton já subjugado e, de armas em punho, anunciaram o roubo, subjugando as demais vítimas; que o réu Gabriel obrigou o proprietário do local a lhe entregar o dinheiro do caixa; subtraíram as chaves do veículo e o aparelho celular da vítima Ailton e determinaram que elas permanecessem na cozinha, evadindo-se do local no veículo subtraído. Denúncia recebida em 13 de junho de 2018, fls. 102; na oportunidade foi decretada a prisão preventiva dos réus. Os réus Wesley e Lúcio foram citados e apresentaram defesas preliminares, arrolando as mesmas testemunhas da denúncia. Foi determinado o desmembramento do feito em relação

aos réus Kairo e Gabriel que não foram localizados para sua citação pessoal, fls. 200 e 203. Após a localização o feito retomou seu curso em relação ao réu GABRIEL, prosseguindo nestes autos em relação a ele. Na audiência foram ouvidas testemunhas comuns, havendo desistência em relação às demais testemunhas e o réu GABRIEL foi interrogado; na oportunidade o representante do Ministério Público apresentou as alegações finais pugnando pela procedência da pretensão estatal com condenação final, bem como o defensor do réu, pugnando pela absolvição e, subsidiariamente, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal; o afastamento do concurso material de crimes e o estabelecimento do regime inicial menos gravoso do que o

fechado. Autos conclusos para sentença. Eis, em apertada síntese, o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDIDO. O presente processo foi instaurado para apuração da responsabilidade penal dos réus no tocante à prática do delito de roubo com causa de aumento decorrente do concurso de agentes e uso de arma de fogo, por quatro vezes, em concurso material. Conforme acima citado, o feito foi desmembrado em relação ao réu GABRIEL, prosseguindo-se nestes autos em relação a ele. A materialidade do delito está devidamente comprovada diante da documentação acostada aos autos. Quanto a autoria, não foram produzidos elementos suficientes para a formação de um juízo de convencimento quanto à responsabilização do réu. O réu negou sua participação no roubo em questão. A vítima Ailton relatou que tinha ido buscar sua esposa no trabalho quando foi abordado pelos réus; que estava conduzindo o carro Celta de propriedade de seu cunhado e os assaltantes levaram o veículo e seus documentos; que não se recorda se reconheceu algum dos assaltantes na delegacia e também não reconheceu nenhum dos presentes na audiência como sendo um dos autores do roubo. A vítima Bruna disse que só se recorda que estava na frente do balcão quando os réus entraram mascarados e mandaram abaixar; que é casada com a vítima Ailton e depois tomou conhecimento de que os réus tinham levado o carro que ele estava; que os réus levaram o seu documento; que não reconhece nenhum dos dois acusados presentes na audiência. O policial ouvido relatou que os réus foram presos numa investigação de um roubo no açougue Costelão no centro de Itapetininga e a partir daí surgiram indícios de participação deles em diversos outros crimes, inclusive esse da lanchonete; que no dia da diligência da prisão dos acusados Wesley e Lúcio, os réus Gabriel e Kairo conseguiram evadir-se; que na casa dos réus Gabriel e Kairo foram localizados os documentos do veículo roubado na lanchonete, além de várias mercadorias do roubo do açougue, inclusive o veículo roubado durante o assalto ao açougue; que Wesley era taxista e levava Lúcio como passageiro, ocasião em que foram reconhecidos por uma vítima; que de acordo com uma das vítimas, teve uma ligação de um dos autores do roubo do açougue para um dos comparsas que estava fora do estabelecimento pedindo que levasse o maçarico e o chamou de Wesley, o qual entrou com o aparelho. Como é sabido, em fatos dessa natureza, a palavra da vítima é de fundamental importância, e, no caso presente, as declarações da vítima são lacônicas e não possuem a necessária convicção para embasar um decreto condenatório. O processo é uma sequência de atos que se vinculam, formando premissas maiores e menores, as quais, analisadas no seu conjunto, permitem a formação de um juízo de convicção sobre a existência ou não da responsabilidade do réu no evento. Não existem, portanto, ante o que consta dos autos, elementos suficientes para a definição legal do tipo em tela, militando em favor dos réus o benefício da dúvida. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado narrada na denúncia para ABSOLVER o réu GABRIEL DA SILVA LARANJEIRA, qualificados nos autos, com fulcro no art. 386 inciso VII do Código de Processo Penal. Ante a condenação, custas não são devidas. Oportunamente, esgotadas as vias ordinárias, procedam-se as anotações e comunicações devidas, arquivando-se os autos com as cautelas legais. Publicada em audiência, saem os presentes intimados, nos termos do art. 392 do CPP. Cumpra-se. O resultado da presente audiência foi informado às partes, saindo os presentes intimados, dispensada a assinatura em razão de tratar-se de processo digital. Nada mais. Eu, Emily Sayuri Tamura Ide, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA